Estratégia Concursos

Aula 12

PRF (Policial) Passo Estratégico de Direito Penal

Autor:
Telma Vieira

20 de Fevereiro de 2023

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Sumário

Introdução 2

Roteiro de revisão e pontos do assunto que merecem destaque 2

Aposta Estratégica 5

Questões estratégicas 6

Questionário de Revisão e Aperfeiçoamento 14

Perguntas - Dos Crimes Contra as Finanças Públicas 15

Perguntas com Respostas - Dos Crimes Contra as Finanças Públicas 15

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

INTRODUÇÃO

Olá, pessoal, tudo bem? Na aula de hoje estudaremos o assunto: **Dos crimes contra as Finanças Públicas.**

Vamos ver como esse assunto costuma ser cobrado.

Vamos à análise!

ROTEIRO DE REVISÃO E PONTOS DO ASSUNTO QUE MERECEM DESTAQUE

A ideia desta seção é apresentar um roteiro para que você realize uma revisão completa do assunto e, ao mesmo tempo, destacar aspectos do conteúdo que merecem atenção.

Dos Crimes contra as Finanças Públicas

Conceitos Gerais

Lembre-se que os sujeitos ativos, nos crimes contra as finanças públicas, são sempre funcionários públicos (todos crimes são próprios). Vale ressaltar que, em alguns casos, exige-se que seja detentor de mandato.

Em todos os casos, nos crimes contra as finanças públicas, a ação penal é pública incondicionada.

Contratação de operação de crédito

Art. 359-A - Ordenar, autorizar ou realizar operação de crédito, interno ou externo, sem prévia autorização legislativa:

Pena - reclusão, de 1 (um) a 2 (dois) anos.

Parágrafo único - Incide na mesma pena quem ordena, autoriza ou realiza operação de crédito, interno ou externo.

I – com inobservância de limite, condição ou montante estabelecido em lei ou em resolução do Senado Federal;

II – quando o montante da dívida consolidada ultrapassa o limite máximo autorizado por lei

Trata-se de crime com sujeito ativo próprio, isto é, que somente pode ser cometido pelo funcionário público que possui atribuição para ordenar, autorizar ou realizar operação de crédito.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

É tipo formal, consumando-se no momento em que é praticada a conduta de ordenar, autorizar ou realizar a operação de crédito, sem prévia autorização legislativa, prescindindo de lesão ao erário ou à probidade administrativa.

Cabe tentativa, em todas as modalidades do delito.

Ademais, é importante que o aluno conheça os outros dispositivos legais acerca da matéria em análise.

Inscrição de despesas não empenhadas em restos a pagar

Art. 359-B. Ordenar ou autorizar a inscrição em restos a pagar, de despesa que não tenha sido previamente empenhada ou que exceda limite estabelecido em lei:

Pena – detenção, de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos.

Assunção de obrigação no último ano do mandato ou legislatura

Art. 359-C. Ordenar ou autorizar a assunção de obrigação, nos dois últimos quadrimestres do último ano do mandato ou legislatura, cuja despesa não possa ser paga no mesmo exercício financeiro ou, caso reste parcela a ser paga no exercício seguinte, que não tenha contrapartida suficiente de disponibilidade de caixa:

Pena - reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos

Ordenação de despesa não autorizada

Art. 359-D. Ordenar despesa não autorizada por lei:

Pena – reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos

Prestação de garantia graciosa

Art. 359-E. Prestar garantia em operação de crédito sem que tenha sido constituída contragarantia em valor igual ou superior ao valor da garantia prestada, na forma da lei:

Pena – detenção, de 3 (três) meses a 1 (um) ano

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Não cancelamento de restos a pagar

Art. 359-F. Deixar de ordenar, de autorizar ou de promover o cancelamento do montante de restos a pagar inscrito em valor superior ao permitido em lei:

Pena – detenção, de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos

Aumento de despesa total com pessoal no último ano do mandato ou legislatura

Art. 359-G. Ordenar, autorizar ou executar ato que acarrete aumento de despesa total com pessoal, nos cento e oitenta dias anteriores ao final do mandato ou da legislatura:

Pena – reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos

Oferta pública ou colocação de títulos no mercado

Art. 359-H. Ordenar, autorizar ou promover a oferta pública ou a colocação no mercado financeiro de títulos da dívida pública sem que tenham sido criados por lei ou sem que estejam registrados em sistema centralizado de liquidação e de custódia:

Pena – reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

APOSTA ESTRATÉGICA

A ideia desta seção é apresentar os pontos do conteúdo que mais possuem chances de serem cobrados em prova, considerando o histórico de questões da banca em provas de nível semelhante à nossa, bem como as inovações no conteúdo, na legislação e nos entendimentos doutrinários e jurisprudenciais[1].

Para os crimes contra as Finanças Públicas, o art. 359-A é o que apostamos que aparecerá na sua prova. Veja-o novamente e decore.

Contratação de operação de crédito

Art. 359-A. Ordenar, autorizar ou realizar operação de crédito, interno ou externo, sem prévia autorização legislativa: (Incluído pela Lei nº 10.028, de 2000)

Pena – reclusão, de 1 (um) a 2 (dois) anos. (Incluído pela Lei nº 10.028, de 2000)

Parágrafo único. Incide na mesma pena quem ordena, autoriza ou realiza operação de crédito, interno ou externo: (Incluído pela Lei nº 10.028, de 2000)

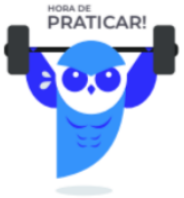
I – com inobservância de limite, condição ou montante estabelecido em lei ou em resolução do Senado Federal; (Incluído pela Lei nº 10.028, de 2000)

II – quando o montante da dívida consolidada ultrapassa o limite máximo autorizado por lei. (Incluído pela Lei nº 10.028, de 2000)

[1] Vale deixar claro que nem sempre será possível realizar uma aposta estratégica para um determinado assunto, considerando que às vezes não é viável identificar os pontos mais prováveis de serem cobrados a partir de critérios objetivos ou minimamente razoáveis.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

QUESTÕES ESTRATÉGICAS



Nesta seção apresentamos e comentamos uma amostra de questões objetivas selecionadas estrategicamente: são questões com nível de dificuldade semelhante ao que você deve esperar para a sua prova e que, em conjunto, abordam os principais pontos do assunto.

A ideia, aqui, não é que você fixe o conteúdo por meio de uma bateria extensa de questões, mas que você faça uma boa revisão global do assunto a partir de, relativamente, poucas questões.

Para o assunto "Dos crimes contra as finanças públicas", apresentamos as seguintes questões estratégicas:

(2018 – FCC – ISS – SÃO LUIS – AUDITOR FISCAL DE TRIBUTOS)

São crimes contra as finanças públicas previstos no Código Penal:

a) contratação de operação de crédito; violência ou fraude em arrematação judicial e favorecimento real.

b) ordenação de despesa não autorizada; não cancelamento de restos a pagar e prestação de garantia graciosa.

c) inscrição de despesas não empenhadas em restos a pagar; corrupção ativa e excesso de exação.

d) aumento de despesa total com pessoal no último ano do mandato ou legislatura; emprego irregular de verbas ou rendas públicas e concussão.

e) oferta pública ou colocação de títulos no mercado; falso testemunho ou falsa perícia e favorecimento pessoal.

Comentários:

Vejamos os dispositivos legais:

Ordenação de despesa não autorizada

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Art. 359-D. Ordenar despesa não autorizada por lei:

Pena - reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos.

Não cancelamento de restos a pagar

Art. 359-F. Deixar de ordenar, de autorizar ou de promover o cancelamento do montante de restos a pagar inscrito em valor superior ao permitido em lei:

Pena - detenção, de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos.

Prestação de garantia graciosa

Art. 359-E. Prestar garantia em operação de crédito sem que tenha sido constituída contragarantia em valor igual ou superior ao valor da garantia prestada, na forma da lei:

Pena – detenção, de 3 (três) meses a 1 (um) ano.

GABARITO: LETRA B.

(2015 – FCC – TCE/AM - AUDITOR)

O agente público que, possuindo atribuição legal, presta garantia em operação de crédito sem que tenha sido constituída contragarantia em valor igual ou superior ao valor da garantia prestada, pratica crime denominado

a) prestação de garantia não onerosa.

b) prestação de garantia graciosa.

c) contraprestação em operação de crédito.

d) inscrição de garantia não empenhada em restos a pagar.

e) assunção de obrigação no último ano do mandato ou legislatura.

Comentários:

Crime previsto no artigo 359-E, do CP:

Art. 359-E. Prestar garantia em operação de crédito sem que tenha sido constituída contragarantia em valor igual ou superior ao valor da garantia prestada, na forma da lei:

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Pena - detenção, de 3 (três) meses a 1 (um) ano.

GABARITO LETRA B.

(2015 – FCC – SEFAZ/PI – AUDITOR FISCAL DA FAZENDA ESTADUAL)

Com relação ao crime de contratação de operação de crédito (art. 359-A do CP), é correto afirmar:

a) Incide na mesma pena do referido crime aquele que ordenar, autorizar ou realizar operação de crédito, interno ou externo, quando o montante da dívida consolidada excede o limite mínimo autorizado por lei.

b) Incide na mesma pena do referido crime aquele que ordenar, autorizar ou realizar operação de crédito, interno ou externo, com inobservância de limite, condição ou montante estabelecido em lei ou em resolução do Senado Federal.

c) Comete o crime aquele que ordena, autoriza ou realiza operação de crédito, interno ou externo, ainda que com prévia autorização legislativa.

d) Comete o crime aquele que ordena ou autoriza operação de crédito, interno ou externo, ainda que com prévia autorização legislativa.

e) A pena é de detenção de 1 (um) a 2 (dois) anos.

Comentários:

De acordo com o artigo 359-A, inciso I, do CP:

Art. 359-A. Ordenar, autorizar ou realizar operação de crédito, interno ou externo, sem prévia autorização legislativa: (Incluído pela Lei nº 10.028, de 2000)

Pena - reclusão, de 1 (um) a 2 (dois) anos. (Incluído pela Lei nº 10.028, de 2000)

Parágrafo único. Incide na mesma pena quem ordena, autoriza ou realiza operação de crédito, interno ou externo: (Incluído pela Lei nº 10.028, de 2000)

I - com inobservância de limite, condição ou montante estabelecido em lei ou em resolução do Senado Federal;

GABARITO LETRA B.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

(2016 – FCC – PREFEITURA DE CAMPINAS - PROCURADOR)

A contratação, em nome do Município, de operação de crédito sem autorização legislativa constitui crime contra

a) a ordem tributária.

b) a ordem econômica.

c) as finanças públicas.

d) a economia popular.

e) o patrimônio público.

Comentários:

A conduta está tipificada no artigo 359-A, do CP:

> *Art. 359-A. Ordenar, autorizar ou realizar operação de crédito, interno ou externo, sem prévia autorização legislativa: (Incluído pela Lei nº 10.028, de 2000)*
>
> *Pena – reclusão, de 1 (um) a 2 (dois) anos. (Incluído pela Lei nº 10.028, de 2000)*

Gabarito letra C.

(2016 – FGV – MPE/RJ - TÉCNICO)

Os crimes contra as finanças públicas, trazidos pela Lei nº 10.028/2000, têm como um dos bens jurídicos protegido a probidade administrativa, em especial relativamente às operações realizadas no âmbito das finanças públicas da União, Estados, Distrito Federal e Municípios. Com relação a essas infrações e com as previsões do Código Penal, é correto afirmar que:

a) nenhum dos delitos previstos admite a modalidade tentada;

b) por serem crimes que atentam contra a probidade administrativa, não se admite a aplicação de quaisquer dos institutos despenalizadores, independente da pena prevista;

c) são crimes impróprios, eis que somente praticados por funcionário com atribuição específica;

d) todos os delitos exigem conduta dolosa do agente, já que não previstas modalidades culposas;

e) todos os delitos são trazidos por normas classificadas pela doutrina como normas penais em preto, já que necessitam de complementação.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Comentários:

a) ERRADA. Vários crimes contra as finanças públicas admitem tentativa, quando os mesmos forem plurissubsistentes.

b) ERRADA. Os crimes, segundo a doutrina e jurisprudência, não são incompatíveis com os institutos despenalizadores.

c) ERRADA. Todos os crimes elencados nesse capítulo, são PRÓPRIOS OU ESPECIAIS, pois somente podem ser cometidos por funcionário público dotado de atribuição para cada tipo penal descrito.

d) CORRETA. Recapitulando o que já ensinamos em outras aulas, para haver a modalidade culposa de crime, é necessário que haja previsão expressa na lei nesse sentido. Lembre-se que a regra é a modalidade dolosa e a exceção a culposa, sendo essa relevante somente quando a lei assim prever expressamente.

e) ERRADA. Os crimes que necessitam de complementação são chamados de NORMAS PENAIS EM BRANCO.

GABARITO: LETRA D.

(2015 – FGV – TJ/SC – ANALISTA)

O Art. 359-D do Código Penal prevê o crime de Ordenação de despesa não autorizada, prevendo o preceito primário "ordenar despesa não autorizada por lei".

Sobre tal delito, é correto afirmar que:

a) é norma penal em preto, já que a Lei de Responsabilidade Fiscal é utilizada para complementar o tipo;

b) admite a modalidade culposa de acordo com o Código Penal;

c) é classificado como crime de conduta omissiva;

d) consuma-se apenas quando é efetivada a despesa não autorizada por lei, não bastando a simples ordenação;

e) é crime próprio, pois o sujeito ativo é o funcionário público competente para ordenar despesa.

Comentários:

a) ERRADA. Os crimes que necessitam de complementação são chamados de normas penais em branco.

b) ERRADA. Como já dissemos, não há previsão no capítulo em comento, de crime cuja modalidade seja culposa, portanto, descabida a afirmação.

c) ERRADA. O tipo penal exige ato comissivo e não omissivo.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

d) ERRADA. Trata-se de crime formal, cuja consumação ocorre no momento em que o funcionário público ordena a realização da despesa sem autorização legal, independentemente da efetiva lesão ao erário.

e) CORRETA. Como dissemos, não só esse como todos os crimes do capítulo em análise, são considerados próprios. Memorizem.

GABARITO: LETRA E.

(2016 – FGV – OAB)

Douglas, funcionário público com competência para ordenar a assunção de obrigação pela Administração, autorizou a realização de despesa no primeiro quadrimestre do último ano da legislatura. Ocorre que a despesa autorizada, apesar de prevista em lei, não poderia ser paga no mesmo exercício financeiro e nem havia contrapartida suficiente em caixa para pagamento no exercício seguinte. Diante dessa situação, é correto afirmar que Douglas:

a) praticou crime de ordenação de despesa não autorizada;

b) não pode ser considerado funcionário público para fins penais;

c) não praticou crime contra finanças públicas previsto no Código Penal;

d) praticou crime de assunção de obrigação no último ano do mandato ou legislatura;

e) praticou crime de inscrição de despesas não empenhadas em restos a pagar.

Comentários:

Assunção de obrigação no último ano do mandato ou legislatura *(Incluído pela Lei n° 10.028, de 2000)*

Art. 359-C. Ordenar ou autorizar a assunção de obrigação, nos dois últimos quadrimestres do último ano do mandato ou legislatura, cuja despesa não possa ser paga no mesmo exercício financeiro ou, caso reste parcela a ser paga no exercício seguinte, que não tenha contrapartida suficiente de disponibilidade de caixa: *(Incluído pela Lei n° 10.028, de 2000)*

Pena - reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos.

No caso narrado na questão, Douglas realizou a conduta no PRIMEIRO quadrimestre do último ano da legislatura, não estando a sua conduta tipificada como crime contra as finanças públicas. O aluno desatento, certamente tenderia ao erro de marcá-la como crime, pois de fato o senso de justiça comum nos diz que a conduta possui “cara” de crime.

GABARITO: LETRA C.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

(2015 – FGV – TCE/RJ – AUDITOR SUBSTITUTO)

Com relação aos crimes contra as finanças públicas inseridos no Código Penal pela Lei nº 10.028/2000 (artigo 359-A/H), é correto afirmar que:

a) admite-se, excepcionalmente, a forma culposa;

b) em razão de sua gravidade, não se admite a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos;

c) a tentativa não é admitida em qualquer de suas hipóteses;

d) a suspensão condicional do processo não é cabível em qualquer de suas formas;

e) trata-se de crime próprio, eis que praticado por funcionário público que tenha atribuição legal ou titular de mandato ou legislatura.

Comentários:

a) ERRADA. Já dissemos que não previsão de modalidade culposa nesses crimes.

b) ERRADA. Igualmente, os artigos não são incompatíveis com as medidas despenalizadores da Lei nº 9.099/95, nem com a aplicação de penas alternativas. Em outras palavras, uma vez preenchido os requisitos legais, deve ser a pena privativa de liberdade substituída por restritiva de direito.

c) ERRADA. Em que pese discussão doutrinária acerca da tentativa em um ou outro crime, certo é que dentro do arcabouço jurídico mencionado, existem crime plurissubsistentes que admitem a tentativa.

d) ERRADA. Mesmo comentário da letra B.

e) CORRETA. Reiteramos que tais crimes são considerados PRÓPRIOS ou ESPECIAIS.

GABARITO: LETRA E.

(2015 – FGV – TCM/SP – AGENTE DE FISCALIZAÇÃO)

O princípio da transparência fiscal traz a ideia de que toda atividade financeira deve se desenvolver com clareza e transparência, como forma de legitimação do Estado Social e Democrático de Direito. Visando dar aplicabilidade a esse princípio, a Lei nº 10.028/2000 introduziu os artigos 359-A até 359-H no Código Penal, trazendo os chamados Crimes contra as Finanças Públicas.

Sobre o tema, é correto afirmar que o crime de:

a) "contratação de operação de crédito" é classificado pela doutrina como tipo misto alternativo;

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

b) "assunção de obrigação no último ano do mandato ou legislatura" proíbe que seja ordenada assunção de obrigação durante todo o último ano do mandato, se esta não puder ser paga no mesmo exercício financeiro;

c) "ordenação de despesa não autorizada" é classificado pela doutrina como norma penal em preto;

d) "prestação de garantia graciosa" é classificado pela doutrina como crime impróprio, já que o sujeito ativo não possui qualquer especial característica;

e) "não cancelamento de restos a pagar" é classificado pela doutrina como modalidade de crime comissivo impróprio.

Comentários:

a) CORRETA.

Contratação de operação de crédito

Art. 359-A. Ordenar, autorizar ou realizar operação de crédito, interno ou externo, sem prévia autorização legislativa:

Pena – reclusão, de 1 (um) a 2 (dois) anos.

Trata-se de tipo misto alternativo (crime de ação múltipla ou de conteúdo variado), pois contém mais de um núcleo do tipo penal (verbo/conduta) na norma. Nesse passo, se o agente pratica mais de um núcleo em relação à mesma operação de crédito, haverá apenas um crime.

b) ERRADA.

Assunção de obrigação no último ano do mandato ou legislatura

Art. 359-C. Ordenar ou autorizar a assunção de obrigação, nos dois últimos quadrimestres do último ano do mandato ou legislatura, cuja despesa não possa ser paga no mesmo exercício financeiro ou, caso reste parcela a ser paga no exercício seguinte, que não tenha contrapartida suficiente de disponibilidade de caixa:

c) ERRADA. A norma penal em branco é aquela que depende de outra norma integradora para a sua compreensão e aplicação, que no caso específico, é a LC 101/2000 (LRF). Portanto, norma penal em preto não existe.

Art. 359-D. Ordenar despesa não autorizada por lei: *(Incluído pela Lei n° 10.028, de 2000)*

Pena – reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos. *(Incluído pela Lei n° 10.028, de 2000)*

d) ERRADA.

Prestação de garantia graciosa *(Incluído pela Lei n° 10.028, de 2000)*

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Art. 359-E. Prestar garantia em operação de crédito sem que tenha sido constituída contragarantia em valor igual ou superior ao valor da garantia prestada, na forma da lei:

Trata-se de crime próprio ou especial, já que só pode ser cometido por funcionário público com atribuição para realização de operação de crédito, mediante garantia.

e) ERRADA.

Não cancelamento de restos a pagar *(Incluído pela Lei nº 10.028, de 2000)*

Art. 359-F. Deixar de ordenar, de autorizar ou de promover o cancelamento do montante de restos a pagar inscrito em valor superior ao permitido em lei:

Trata-se de crime OMISSIVO PRÓPRIO e não comissivo impróprio, pois a conduta omissiva encontra-se expressamente descrita no tipo penal.

GABARITO: LETRA A.

QUESTIONÁRIO DE REVISÃO E APERFEIÇOAMENTO

A ideia do questionário é elevar o nível da sua compreensão no assunto e, ao mesmo tempo, proporcionar uma outra forma de revisão de pontos importantes do conteúdo, a partir de perguntas que exigem respostas subjetivas.

São questões um pouco mais desafiadoras, porque a redação de seu enunciado não ajuda na sua resolução, como ocorre nas clássicas questões objetivas.

O objetivo é que você realize uma autoexplicação mental de alguns pontos do conteúdo, para consolidar melhor o que aprendeu ;)

Além disso, as questões objetivas, em regra, abordam pontos isolados de um dado assunto. Assim, ao resolver várias questões objetivas, o candidato acaba memorizando pontos isolados do conteúdo, mas muitas vezes acaba não entendendo como esses pontos se conectam.

Assim, no questionário, buscaremos trazer também situações que ajudem você a conectar melhor os diversos pontos do conteúdo, na medida do possível.

É importante frisar que não estamos adentrando em um nível de profundidade maior que o exigido na sua prova, mas apenas permitindo que você compreenda melhor o assunto de modo a facilitar a resolução de questões objetivas típicas de concursos, ok?

Nosso compromisso é proporcionar a você uma revisão de alto nível!

Vamos ao nosso questionário:

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Perguntas - Dos Crimes Contra as Finanças Públicas

1. Quais as condutas típicas previstas no crime de contratação de operação de crédito, previsto no art. 359-A do CP?

2- Responda certo ou errado. De acordo com o §único do art. 259-A do CP, incide na mesma pena quem ordena, autoriza ou realiza operação de crédito, interno ou externo apenas com inobservância de limite, condição ou montante estabelecido em lei ou em resolução do Senado Federal.

3- Responda certo ou errado: Configura crime contra as finanças públicas ordenar ou autorizar a inscrição em restos a pagar, de despesa que não tenha sido previamente empenhada ou que exceda limite estabelecido em lei.

4- Constitui crime previsto no art. 359-C do CP, Ordenar ou autorizar a assunção de obrigação, nos dois últimos semestres do último ano do mandato ou legislatura, cuja despesa não possa ser paga no mesmo exercício financeiro ou, caso reste parcela a ser paga no exercício seguinte, que não tenha contrapartida suficiente de disponibilidade de caixa.

5- O crime de ordenar despesa não autorizada por lei, de acordo com o art. 359-D do CP, possui pena de reclusão, de 1 a 4 anos.

6- Constitui crime de "prestação de garantia graciosa", previsto no art. 359-E do CP, a conduta de prestar garantia em operação de crédito sem que tenha sido constituída contragarantia em valor igual ou inferior ao valor da garantia prestada, na forma da lei.

7- Deixar de ordenar, de autorizar ou de promover o cancelamento do montante de restos a pagar inscrito em valor superior ao permitido em lei é crime, cuja pena é de reclusão de 6 meses a 2 anos.

8- Constitui crime previsto no art. 359-G do CP, ordenar, autorizar ou executar ato que acarrete aumento de despesa total com pessoal, nos cento e oitenta e cinco dias anteriores ao final do mandato ou da legislatura.

9- Constitui crime previsto no art. 359-H do CP a conduta de ordenar, autorizar ou promover a oferta pública ou a colocação no mercado financeiro de títulos da dívida pública sem que tenham sido criados por lei, apenas.

Perguntas com Respostas - Dos Crimes Contra as Finanças Públicas

1. Quais as condutas típicas previstas no crime de contratação de operação de crédito, previsto no art. 359-A do CP?

As condutas previstas no caput do art. 359-A do CP são: ORDENAR, AUTORIZAR E REALIZAR a operação de crédito, SEM PRÉVIA AUTORIZAÇÃO LEGISLATIVA.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

2- Responda certo ou errado. De acordo com o §único do art. 259-A do CP, incide na mesma pena quem ordena, autoriza ou realiza operação de crédito, interno ou externo apenas com inobservância de limite, condição ou montante estabelecido em lei ou em resolução do Senado Federal.

Errado. O erro da assertiva está em dizer que **apenas** aquela conduta faz incidir na mesma pena. Também incidirá na mesma pena quem ordena, autoriza ou realiza operação de crédito, interno ou externo quando o montante da dívida consolidada ultrapassa o limite máximo autorizado por lei (inciso II).

3- Responda certo ou errado: Configura crime contra as finanças públicas ordenar ou autorizar a inscrição em restos a pagar, de despesa que não tenha sido previamente empenhada ou que exceda limite estabelecido em lei.

Certo. É o crime previsto no art. 359-B do CP:

"Art. 359-B. Ordenar ou autorizar a inscrição em restos a pagar, de despesa que não tenha sido previamente empenhada ou que exceda limite estabelecido em lei: (Incluído pela Lei nº 10.028, de 2000)

Pena – detenção, de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos."

4- Constitui crime previsto no art. 359-C do CP, Ordenar ou autorizar a assunção de obrigação, nos dois últimos semestres do último ano do mandato ou legislatura, cuja despesa não possa ser paga no mesmo exercício financeiro ou, caso reste parcela a ser paga no exercício seguinte, que não tenha contrapartida suficiente de disponibilidade de caixa.

Errado. De acordo com o art. 359-C do CP, o crime se configura se o fato ocorrer nos dois últimos **quadrimestres** do último ano do mandato ou legislatura.

5- O crime de ordenar despesa não autorizada por lei, de acordo com o art. 359-D do CP, possui pena de reclusão, de 1 a 4 anos.

Certo.

"Art. 359-D. Ordenar despesa não autorizada por lei: (Incluído pela Lei nº 10.028, de 2000)

Pena – reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos."

6- Constitui crime de "prestação de garantia graciosa", previsto no art. 359-E do CP, a conduta de prestar garantia em operação de crédito sem que tenha sido constituída contragarantia em valor igual ou inferior ao valor da garantia prestada, na forma da lei.

Errado. A contragarantia precisa ser de valor igual ou SUPERIOR ao valor da garantia prestada, e não inferior.

"Art. 359-E. Prestar garantia em operação de crédito sem que tenha sido constituída contragarantia em valor igual ou superior ao valor da garantia prestada, na forma da lei: (Incluído pela Lei nº 10.028, de 2000)

Pena – detenção, de 3 (três) meses a 1 (um) ano."

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

7- Deixar de ordenar, de autorizar ou de promover o cancelamento do montante de restos a pagar inscrito em valor superior ao permitido em lei é crime, cuja pena é de reclusão de 6 meses a 2 anos.

Errado. A pena para o referido crime é de DETENÇÃO, de 6 meses a 2 anos, na fora do art. 259-F do CP:

Não cancelamento de restos a pagar:

"Art. 359-F. Deixar de ordenar, de autorizar ou de promover o cancelamento do montante de restos a pagar inscrito em valor superior ao permitido em lei: (Incluído pela Lei nº 10.028, de 2000)

Pena – detenção, de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos."

8- Constitui crime previsto no art. 359-G do CP, ordenar, autorizar ou executar ato que acarrete aumento de despesa total com pessoal, nos cento e oitenta e cinco dias anteriores ao final do mandato ou da legislatura.

Errado. O crime se configura se a conduta ocorrer nos 180 dias anteriores ao final do mandato ou legislatura, e não nos 185 dias anteriores.

Aumento de despesa total com pessoal no último ano do mandato ou legislatura

"Art. 359-G. Ordenar, autorizar ou executar ato que acarrete aumento de despesa total com pessoal, ***nos cento e oitenta dias*** *anteriores ao final do mandato ou da legislatura: (Incluído pela Lei nº 10.028, de 2000)*

Pena – reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos."

9- Constitui crime previsto no art. 359-H do CP a conduta de ordenar, autorizar ou promover a oferta pública ou a colocação no mercado financeiro de títulos da dívida pública sem que tenham sido criados por lei, apenas.

Errado. Além da conduta descrita no enunciado, o crime também se configura se os títulos da dívida pública não estiverem registrados em sistema centralizado de liquidação e de custódia:

"*Art. 359-H. Ordenar, autorizar ou promover a oferta pública ou a colocação no mercado financeiro de títulos da dívida pública sem que tenham sido criados por lei ou sem que estejam registrados em sistema centralizado de liquidação e de custódia:*

Pena – reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos.".

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

ESSA LEI TODO MUNDO CONHECE:
PIRATARIA É CRIME.

Mas é sempre bom revisar o porquê e como você pode ser prejudicado com essa prática.

1. Professor investe seu tempo para elaborar os cursos e o site os coloca à venda.

2. Pirata divulga ilicitamente (grupos de rateio), utilizando-se do anonimato, nomes falsos ou laranjas (geralmente o pirata se anuncia como formador de "grupos solidários" de rateio que não visam lucro).

3. Pirata cria alunos fake praticando falsidade ideológica, comprando cursos do site em nome de pessoas aleatórias (usando nome, CPF, endereço e telefone de terceiros sem autorização).

4. Pirata compra, muitas vezes, clonando cartões de crédito (por vezes o sistema anti-fraude não consegue identificar o golpe a tempo).

5. Pirata fere os Termos de Uso, adultera as aulas e retira a identificação dos arquivos PDF (justamente porque a atividade é ilegal e ele não quer que seus fakes sejam identificados).

6. Pirata revende as aulas protegidas por direitos autorais, praticando concorrência desleal e em flagrante desrespeito à Lei de Direitos Autorais (Lei 9.610/98).

7. Concurseiro(a) desinformado participa de rateio, achando que nada disso está acontecendo e esperando se tornar servidor público para exigir o cumprimento das leis.

8. O professor que elaborou o curso não ganha nada, o site não recebe nada, e a pessoa que praticou todos os ilícitos anteriores (pirata) fica com o lucro.

Deixando de lado esse mar de sujeira, aproveitamos para agradecer a todos que adquirem os cursos honestamente e permitem que o site continue existindo.